

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 254/2539 นาย ชัยศิริหรือเฮง บริบูรณ์พานิชย์ โจทก์
นาย บุญพร้อม มงคลรัตน์ กับพวก จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 189 เดิม, มาตรา 193/27

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

โจทก์บรรยายฟ้องว่าได้ติดต่อขอไถ่จำนองจากจำเลยที่1และที่2และได้นำต้นเงินกู้ยืมไปวางไว้ณสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์และแจ้งให้จำเลยทราบแล้วตามใบเสร็จรับเงินซึ่งตามรายการวางทรัพย์เมื่อคำนวณแล้วจะเป็นต้นเงินและรวมดอกเบี้ยค้างชำระ5ปีพอดียอมแสดงว่าโจทก์ได้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในเรื่องดอกเบี้ยให้ปรากฏอยู่ในคำฟ้องแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา189(เดิม)ผู้รับจำนองมีสิทธิบังคับจากทรัพย์สินที่จำนองได้แม้ว่าสิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นประธานจะขาดอายุความแล้วก็ตามแต่จะใช้สิทธินั้นบังคับให้ชำระดอกเบี้ยที่ค้างย้อนหลังเกิน5ปีขึ้นไปไม่ได้เมื่อโจทก์ยกอายุความเรียกดอกเบี้ยขึ้นต่อสู้แล้วจำเลยที่2ในฐานะผู้จัดการมรดกของอ. ซึ่งเป็นเจ้าหนี้เงินกู้และผู้รับจำนองที่ดินพิพาทเป็นประกันจะเรียกดอกเบี้ยจากโจทก์เกิน5ปีไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2506 โจทก์จดทะเบียนจำนองที่ดินเพื่อเป็นประกันการกู้ยืมเงินจากนายอำพร จำนวน 17,000 บาท โจทก์เคยติดต่อขอไถ่จำนองกับนายอำพร แต่นายอำพรเพิกเฉยจนกระทั่งเสียชีวิตวันที่ 24 ธันวาคม 2528

โจทก์ติดต่อขอไต่จำนองกับจำเลยที่ 1 ภริยา และจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นทายาทของนายอำพร แต่จำเลยทั้งสองก็เพิกเฉย เมื่อประมาณ 2 ปีมาแล้ว โจทก์ได้นำเงินกู้ยืมไปวาง ณ สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ประจำศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา และแจ้งให้จำเลยทั้งสองทราบและจดทะเบียนไต่จำนอง แต่จำเลยทั้งสองก็เพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนไต่จำนองที่ดินพิพาทและรับเงินจำนวน 17,000 บาท และคืนหนังสือตราจองเลขที่ 69 ให้แก่โจทก์หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 เป็นภริยานายอำพรจำเลยที่ 2 เป็นบุตรของนายอำพรและเป็นผู้จัดการมรดกของนายอำพรตามคำสั่งศาล จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบฟ้องสัญญาจำนองที่ดินพิพาทเป็นสัญญาจำนองประกันการกู้ยืมเงินการไต่จำนองจะต้องนำเงินต้น 17,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันทำสัญญาจนถึงวันที่โจทก์ชำระเงินให้แก่จำเลยทั้งสองเสร็จ การที่โจทก์ขอชำระต้นเงินเพียง 17,000บาท จึงเป็นการไม่ชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 1 ให้จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายอำพร รับชำระหนี้จำนวน 17,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2506 จนกว่าโจทก์จะชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ 1 (ที่ถูกต้องจำเลยที่ 2) ไปจดทะเบียนไต่จำนองที่ดินตราจองเลขที่ 69 หน้า 69 ตำบลบ้านช่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา หากจำเลยที่ 2 รับชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว ไม่ไปจดทะเบียนไต่จำนองให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 รับชำระหนี้จำนวน 29,750 บาท
ที่โจทก์วาง ณ สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ประจำศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ 2 มีว่า ที่ศาลอุทธรณ์
วินิจฉัยว่าตามคำฟ้องโจทก์ได้ยกอายุความเรื่องดอกเบี้ยขึ้นต่อสู้แล้วชอบหรือไม่ และ
ดอกเบี้ยที่โจทก์ต้องรับผิดชอบมีเพียงใด ที่จำเลยที่ 2 อ้างว่าในคำฟ้องโจทก์ไม่ได้
บรรยายให้เห็นว่า โจทก์ได้ยกอายุความเรื่องดอกเบี้ยขึ้นต่อสู้ไว้ แต่ศาลอุทธรณ์
วินิจฉัยว่า ตามคำฟ้องถือว่าโจทก์ได้ยกอายุความเรื่องดอกเบี้ยขึ้นเป็นข้อต่อสู้ไว้แล้ว
คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์จึงไม่ชอบนั้น เห็นว่า ตามคำฟ้องโจทก์บรรยายว่าได้ติดต่อ
ขอไถ่จำนองจากจำเลยที่ 1 และที่ 2 และได้นำต้นเงินกู้ยืมไปวางไว้ ณ สำนักงาน
บังคับคดีและวางทรัพย์ประจำศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา และแจ้งให้จำเลยทราบแล้ว
ตามใบเสร็จรับเงินเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 6 ซึ่งมีรายการวางทรัพย์จำนวนเงิน
29,750 บาท นั้นเมื่อคำนวณแล้วจะเป็นต้นเงิน 17,000 บาท และดอกเบี้ยค้าง
ชำระ 5 ปี เป็นเงิน 12,750 บาท พอดี ย่อมแสดงว่าโจทก์ได้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อ
ต่อสู้ในเรื่องดอกเบี้ยให้ปรากฏอยู่บนคำฟ้องแล้ว สำหรับที่จำเลยที่ 2 อ้างว่าโจทก์
ต้องเสียดอกเบี้ยจนถึงวันชำระเสร็จนั้น เห็นว่า ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 189 เดิม ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นผู้รับ
จำนองมีสิทธิบังคับจากทรัพย์สินที่จำนองได้ แม้ว่าสิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นประธาน
จะขาดอายุความแล้วก็ตาม แต่จะใช้สิทธินั้นบังคับให้ชำระดอกเบี้ยที่ค้างย้อนหลัง
เกิน 5 ปี ขึ้นไปไม่ได้ เมื่อคดีไต่ความจากการวินิจฉัยมาแล้วว่าโจทก์ได้ยกอายุความ
เรียกดอกเบี้ยขึ้นต่อสู้แล้ว จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายอำพรซึ่งเป็น

เจ้าหนี้เงินกู้และผู้รับจำนองที่ดินพิพาทเป็นประกันจะเรียกดอกเบี้ยจากโจทก์เกิน 5 ปี ไม่ได้

พิพาทขายยื่น

(อธิราช มณีภาค-มงคล สระฐาน-วุฒิ คราววุฒิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>